

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4288/2536

นาย ประโ ลม บริบูรณ์
นาย สม พงศ์หรือเฮียง ชัยนว สิน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

แม้เช็คพิพาทจะมีมูลหนี้จากการพนันระหว่างจำเลยทั้งสองก็ตามแต่ก็เป็นข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยทั้งสองหาอาจยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงโดยสุจริตได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบมาตรา 989

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คพิพาทมีมูลหนี้จากการเล่นการพนันระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้เช็คพิพาทจะมีมูลหนี้จากการพนันระหว่างจำเลยทั้งสองก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยทั้งสอง หากอาจยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงโดยสุจริตได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ตามเนื้อความแห่งเช็คพิพาท

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นิเวศน์ คำทอง-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ